

עין משפט
נר מצוה

ט:

אור לארבעה עשר

פרק ראשון פסחים

מסורת הש"ס

סבא א מיי פ"ט מהל' טומאת מת ט"א:

סו ב מיי פ"ב מהלכות חמץ ומצה הלכה ז ופ"ג הלכה ז סמג עשן לט טוש"ע א"ח ס' תלד ספק א וס' תלט ס"ג: סו ג מיי שם פ"ב הל"י וסמג שם טוש"ע א"ח ס' תלט ספק א: סו ד מיי פ"ח מהל' מלכלות אסורות ה' יא ונהל' יב סמג לאוין קמא טול שו"ע י"ד ס' ס' ספק ג:

סס ה מיי פ"ט מהל' חמץ ומצה הל' יא סמג עשן לט טוש"ע א"ח ס' תלט ספק ג: ע ו מיי פ"ג מהלכות תרומות הל' יד טוש"ע י"ד ס' קול ספק ה:

רבינו הגנאל

ובא כהן והציצן בו לידע מה הפילה וטהרהו חכמים מפני שחולדה וברדלס היו מצוין בבור. דאמרין שמא גררוהו בחור שלום ולא היה שם בעת שהציצן. ולא האהיל עליו. ופרקינן לא תימא שהטילה נפל, אלא אימא כמין נפל דהוה ספק וספק וכו'. ושמא גררה חולדה לא חיישינן, גררה מהטירה לא חיישינן, והתנן מה שמשירי יניחנו במקום מרצנץ, מאי לאו דחיישינן כי האי גונא, וקתני שלא יהיה צריך בדיקה, מכלל ששם לא יניח במקום מרצנץ צריך חיטא. אמר רבא הכי תנן במתניתין יניחנו במקום מרצנץ שמת תטול חולדה ככר של פת בפנינו ויהא צריך בדיקה אחרי. תניא בזהרין וכן הלכה. תשע צבורין של מצה ואחד ביטל מהן, ושקל עכבר חד מנייהו. היינו תשע חנויות, דרמיא תשע חנויות כלן מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור. ופירש, כלומר אם נפל ככר אחד מהן, ונטלו עכבר והכניסו לבית, היינו סימא ובנמצא הלך אחד הרוב, פירש נפל מהאדם החיבה של בשר ובמצאת בשוק הולכין אחר הרוב, הלכך אם הרוב מצה הן. הבית אינו צריך בדיקה. ואם הרוב חמץ צריך בדיקה. וכן סוגיא דהדין שמעתא כולה. [תנינן] הא דתנינן שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ופליגינן, שתי סאין אחד חולין ונאחד תרומה ונפלי אלו לתוך אלו ונאלי לתוך אלו מותרין, שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו כו', כך בכאן העכבר שנטל המצה הוא שנכנס בבית הבדוק, ואינו צריך בדיקה אחרת. ואמרין אימור דאמרין שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו בדרכא כו', אוקימנא להא בהדיא בפי' ואלו עוברין בפסח בתרומה בזמן הזה שהיא מדרבנן.

ספק גררוהו ההיא שענתא. ואם תאמר האז צור היכא קאי אי ברשות הרבים אפי' בספיאק אחת טהור ואי ברשות היחיד מאי משני שהטילה כמין נפל לצור והתנן (טהרות פ"ו מ"ד) כל ספיקות וספיקי דספיקות שאם יכול להרבות ברשות היחיד יכול להרבות ברשות הרבים וצדלם היו ספק הרגיל כדפי' לעיל אומר ר"י דל"ל דרגלי הכהן היו ברשות הרבים דע"כ בחורייהו ליכא פותח טפח דאי איכא פותח טפח (מפני) מה מועלת גיריה והא פותח טפח מציא את הטומאה^א ואי רגליו ברשו' היחיד ניחוש שמא גררוהו נגד רגליו וטומאה צוקעת ועולה^ב ועוד י"ל דרגלי כהן ברשות היחיד היו וגררוהו ואכלוהו היו ספק הרגיל: **וְאִם חִיִּישֵׁנוּ לְחֹלְדָה.** הא לא פריך דניחוש לחולדה אפילו מצית לבית דאי"כ אין לדבר סוף דאי אפשר שלא יצדוק אחד קודם שזירו ואיכא למיחש שמא הצילה חולדה מצית שאין צדוק לצדוק אלא ממקום למקום פריך דהיינו צאלה צבית עצמו כלומר ולא חיישין לחולדה צלותו צית עצמו:

בשלישה עשר לא משיירא. פ"ג^א פעם שאינה משיירת ולהכי היכא דלא חזינן לא חיישין כיון דאפי' גררה פעם שאין משיירת אכל היכא דחזינן חיישין כיון דפעמים משיירת וצ"ד לעולם משיירת ואפי' לא חזינן חיישין וגבי צמר אפילו חזינן לא חיישין דלעולם לא משיירת וא"ש אביי כרבי זירא^ב: **הֲיֵיבֵנוּ תַשַּׁע חֲנוּוֹת.** לפי מה שפ"ה לענין צדיקה לא נהירא לר"י דהכי מייית ראייה מתשע חנויות דהוי ספיאק לאוריית' ואוליין לחומר^א והכל ספיאק דרבנן הוא^ב כדלמרינן בסמוך מיהו י"ל דאיייר כגון שלא ביטל ועוד קשה דגבי תשע חנויות ליכא חוקת היתר^א אכל הכא אוקמנא אחזקת צדוק דהא צדדוק מיייר דאי לאו הכי פשיטא דנעי צדיקה ונראה לר"י דלענין^א שהציב עכבר לבית ונמצא קצעי אי שרי לאכליה אי לאו ולא תאמר כי אחת עכבר ושקל מהני ציבורין אמאי חשיב ליה קבוע מאי שנא נמצא צפי עכבר מנמצא ציד נכרי^ב דצפ' גיד הנשה (חולין נה. ושם) פריך לרצ דאמר צמר שנמעלס מן העין אסור ובנמצא הלך אחר הרוב ומשני שנמצא ציד נכרי ואומר ר"י דהכא מיייר כשראינו שלקח מן הקבוע שולד הספק במקום קציעות אכל אם לא ראינו הוה ליה כפירש ואוליין צמר רוצא^ב והא דפרקינ בתערובות (זבחים דף עג.) גבי זבחים שנמערבו בחטאות המתות או צשור הנסקל אמאי ימותו כולם נכבשינהו וייעדינהו וינמא כל דפריש מרוצא פריש אע"פ שכבר נולד הספק במקום קציעות שאני תםס דלא הוי קבוע גמור שהאיסור מעורב צהיתר ואינו

ניכר ומדרבנן אסרו בקבוע זה^א כשהאיסור ידוע במקומו^ב ולהכי נמי גזרינן תםס טפי שמא יקח מן הקבוע ובנמצא כיון שאין האיסור ידוע^א: **הֲיֵיבֵנוּ שְׁתֵּי קוֹפּוֹת.** כך סוגיא דמדמה צדיקת חמץ לשתי קופות לא אחי כר"ל דמוקי

בשיליה הערל (יבמות פג.) להך דשתי קופות כשרבו חולין על התרומה^א אלא כר' יוחנן דלא צעי תםס רבייה דלדידיה א"ש דמדמי חמץ לההיא וכולה שמעתא מיירי שהככר כל כך גדול דליכא למימר אכלמיה^ב: **בה"ר** וכו' [ד]תהור, ומ"מ אם לא היה הטעם דספק מוציא מידי ודאי היה טמא מפני שמאחיל על הבור ושמא הוא בבור והו"ל ספק טומאה בדה"י דספיקו טמא שהרי הבור ברה"י הוא. שם. ג. לא לעולם קאמר אלא. מוס' שאק. ד. דהתם שאני דחזינן דשקל ולהכי מצריכין בדיקה אבל הכא דלא חזינן דשקל לא מצריכין להו בדיקה. מוס' ר"פ. ו. וא"כ יש לנו לומר דאוליין לקולא. שם. ו. כיון שהנבילה קבועה בין השחוות. מוס' תל"ש. ז. אסור דאורייתא קאמר כגון. שם. ח. דחשבינן ליה כמו נמצא והולכים אחר הרוב. שם. ט. [ו]גבי נמצא ביד גוי לא מיירי דשקל בפנינו אלא מיירי דלא חזינן היכא שקל גוי תחילה זו. מוס' ר"פ. י. [ואי"כ] מה מועלת אותה פרישה דכל מקום שהולך הור קבוע. מוס' תל"ש. יא. משום חשיבותא דבעלי חיים. מ' היר"ן. יב. ומשו"ה פרכינן דמסתייא דנימא הכי כי לא ינייד אבל היכא דניידי ליכא לאחמורי בהו כולי האי. מ' היר"ן. ועי' מוס' ר"פ. יא. אבל הכא דהאיסור מבורר הוי ליכא למיחש למידי דוראי לא יקח מן הקבוע דהינו האיסור כיון שהוא יודע האיסור. מוס' ר"פ. יד. ואפי' בדרכבן בעי בריאי. מוס' שאק. דהתם איכא תרתי דאפי' אם נפלו תרומה לתוך חולין בטלה ברוב מדאורייתא. מוס' תל"ש. טו. לאו הכי הו"ל ספק ספיאק ספק אי דחמץ אי דמצה ואת"ל דחמץ אימא אכלתיה. שם.

ובא כהן והציצן בו לידע אם זכר הוא אם נקבה היא ובא מעשה לפני חכמים וטירהוהו מפני שחולדה וברדלם מצויין שם והא הכא דודאי הטילה וספק גררוהו וספק לא גררוהו ההיא שענתא וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי "לא תימא שהטילה נפל לבור אלא אימא שהפילה כמין נפל לבור והוי ספק וספק והא לידע אם זכר הוא אם נקבה היא קתני הכי קאמר לידע אם רוח הפילה אם נפל הפילה ואם תמצא לומר נפל הפילה לידע אם זכר הוא ואם נקבה היא ואיבעית אימא התם ודאי וודאי הוא כיון דחולדה וברדלם מצויין שם ודאי גררוהו בההיא שענתא נהי דשיורי משיירא מיגרר מיהת ודאי גררום בההיא שענתא^א (לישנא אחרינא נהי דודאי אכלום לא אמרינן ודאי גררוהו לחורייהו אמרינן) ומי אמרינן אין חוששין שמא גררה חולדה והא קתני סיפא^ב **מה שמשירי יניחנו בצנעה שלא יהא צריך בדיקה** אחריו אמר אביי לא קשיא הא בארבעה עשר הא בשלשה עשר בשלשה עשר דשכיח ריפתא בכולהו בתי לא מצנעא בארבעה עשר דלא שכיחא ריפתא בכולהו בתי מצנעא אמר רבא וכי חולדה נביאה היא דידעא דהאידנא ארביסר ולא אפי עד לאורתא ומשיירא ומטמרא אלא אמר רבא מה שמשירי יניחנו בצנעה שמא תטול חולדה בפנינו ויהא צריך בדיקה אחריו תניא כוותיה דרבא הרוצה לאכול חמץ אחר בדיקה כיצד יעשה מה שמשירי יניחנו בצנעה שלא תבוא חולדה ותיטול בפנינו ויהא צריך בדיקה אחריו רב מרי אמר גזירה^א ששמא יניח עשר וימצא תשע: **תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ** ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי מצה שקל אי חמץ שקל היינו תשע חנויות פירש ואתא עכבר ושקל היינו סיפא^ב דרתנן

^א **תשע חנויות כולן מוכרין בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה** ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור ובנמצא הלך אחר הרוב ^בשני ציבורין אחד של מצה ואחד של חמץ ולפניהם שני בתים אחד בדוק ואחד שאינו בדוק ואתו שני עכברים אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ ולא ידעינן הי להאי עייל והי להאי עייל היינו שתי קופות ^אדרתנן ^בשתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שני סאין אחד של חולין ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה אימור דאמרין שאני אומר בתרומה

מותרין לור כנתחלה אפי' אין צקופה כדי להעלות הסאה צאחד ומאה שאנו אומרים חולין לתוך חולין נפלו אלאמא תלינן לקולא היתר צהיתר ואיסור באיסור ואע"ג דאיכא למימר איפכא הכא נמי לקולא תלינן ואמרין החמץ נכנס לשאינו צדוק והמאה לצדוק:

בתרומה חלץ **הלך**

וצא כהן והציץ. על שפת הצור: **לידע אם זכר אם נקבה.** וכהן קרוב או מבני הצית היה ושלחוהו שם להגיד לאמו מה טיבו ותצחין צין טומאת וטהרת זכר לימי טומאת וטהרת נקבה ולא נזכר^א אותו כהן על אזהרת נפש לא יטמא^ב והציץ צו בצור והנפל לא ראה וטיהרוהו ממאהיל על המת: **שחולדה**

וצדלם מצויין שם. וסתם חור חולדה וצדלם פותח טפח הוא וגיררוהו לחורין ולא האהיל: **רוח הפילה.** שפיר מלא רוח ואם תמצא לומר נפל היה כלומר לכל אלה הוצרך שמא רוח הוא ואגיד ואין כאן לא טומאת זכר ולא טומאת נקבה ואם אראה שהוא וולד צריכנו לראות אם זכר אם נקבה: **י ודאי גררוהו.** מוחזקין הן צדק ולא דמי למתניתין דקתני הא חזינא חיישינן דנהי דודאי אכלה לא אמר אכל גיררוהו לחור שלהן אמר: **צדלם.** אלנמ"ס פטוויש"י: **ומה שמשירי.** אחר צדיקה מאכלתו^א יניחנו צנעה: **בצנעה עשר.** רישא דקתני אין מושצין צדוק צנעה עשר שמו

פת הרצה לחולדה בתוך הצתים ואינה חוששת לשירר וסיפא צהדיא תנן צה צ"ד וכיון דלא חזיא החולדה פת הרצה צתמים כמות שהיא רגילה משיירא: **וכי חולדה נביאה היא.** לתת לצ על כך ולראות את הנוול ויודעת שלא יאפו עוד היום: **ויטול צפנינו.** והיכא דחזינן על כרחיך חיישינן: **וימצא פשע.** דהכא ודאי איכא למיחש דהא מוכחא מילתא שנטלה פרוסה אחת: **תשע ציבורין כו'.** פיסקין הלכות הן: **ואסא עכבר ושקל** ונכנס לבית צפנינו ולא ידעינן דאי חמץ שקל וכיון דחזינא צריכין אנו לצדוק או דילמא מלה שקל: **היינו תשע חנויות.** דקיימא לן בזה לקמיה דכל קבוע שנטלו ממקום קבועו אין הולכין צו אחר הרוב אלא הרי הוא כמתלה על מחלה וספק איסורא לחומר^א: **פירש.** פרוסה מאחת מן הציבורין לאח' מן חויות ולא ידענא מהי מניייהו פירש ואתא עכבר ושקליה ונכנס לבית: **היינו סיפא.** דמתני' ^א דתשע חנויות דהיכא דלא לקחו במקום קבועו הולכין צו אחר הרוב: **ולקח מאחת מהנה.** בתוך החנות ספקו אסור דכל קבוע כמתלה על מחלה נידון דנפקא לן מן וארצ לו וקס עליו^א (י' צפ' בתרא דיומא) (פד): **וצפ"ק דכתובות** (טו.):

וצנמצא. צמר הנמצא בקרקע צין מרוצא פריש דכיון דפריש אין כאן תורת קבוע: **שתי קופות.** דבר זה אנו יכולין ללמדו ממשנת שתי קופות דתלינן לקולא: **ולפנינו שני סאין.** של פירות: **ונפלו אלו לטוך אלו.** השאין לטוך אלו הקופות ידוע לנו שהאחד נפל צו ואחד צו ואין ידוע אי זה צו ואי זה צו: **הרי אלו מותרין.** פירות של קופות^א החולין

מותרין לור כנתחלה אפי' אין צקופה כדי להעלות הסאה צאחד ומאה שאנו אומרים חולין לתוך חולין נפלו אלאמא תלינן לקולא היתר צהיתר ואיסור באיסור ואע"ג דאיכא למימר איפכא הכא נמי לקולא תלינן ואמרין החמץ נכנס לשאינו צדוק והמאה לצדוק:

בתרומה חלץ **הלך**

(א) ס"א ל"ג, (ב) [לקמן י"א, (ג) דמיעל כ"ג], (ד) כתובות טו. חולין נה. מדה ית, (ה) [ג"ל דמיעל והא דלא מייתי משנה דתרומות פ"ו מ"ה ע"י פ"י ר"ש שם וכן בתוס' יבמות פג. ד"ה שתי, (ו) לקמן מד. יבמו פג. מיר לו: תוספתא דתרומות פ"ו ה"ט, (ז) ג"ל מזה, (ח) [ויקרא כא, (ט) ג"ל אחר ד"ה צדלם], (י) [ג"ל לאפלתו], (יא) [דביחייא כ"ג], (יב) [דברים יט, (ט) [צפ"ט דסה"ד עט. כ"ג], (יג) [ויקפת ד"ש],

לעני רש"י

אלנמ"ס פטוויש"י [פטוויש"ן]. חולדה (אלנמ"ס היא מלה ערבית).

מוסף רש"י

ובא כהן והציצן בו, כהן חסם היה ומורה הוראות ומתקין להורות לה ימי טומאה וטהרה (נדב טו: וכע"ז י"ז ע"ב). אי נמי צבירה אלאו צבית ונעטת בתרומתו ויזיל לזהיר ממנה כל ימי טומאתה, ויש אומרים לדע אימתי יהא זמן הבלת קרינתא אם יאצט בשמחתו אם לאו, ולא ספיקא לן דכשכיל (מור) עולה אחת לטלה משמחה לא עיל האז כהן נפשה להכי ועוד שהרי הא יכולה לאמר קרינה לא זמן תחלה, וגם לשון ראשון אינו נראה, דאי חסם הוא כלום הוא פה לאחיל לעצור על לאו דטומאת ממ, אלא כהן עס הארץ היה או קטן, ושגרמו אסא להציץ ולבלות (נדב טט:), בדרדלס, גלגון ארמי אכא (נד"י ע"ב), מצויין שם. וכבר אכלוהו או גררוהו לחור שנטלן ולא איבה כהן זה על המת (שם), כמין נפל. וספק ספיאק היא, דשמא לא נפל היה, אלא שפיר מלא רוח (שם), ולקח מאחת מהן. במקום קציעות אסור. דנפקא לן מקריא וצפ"ק דכתובות (טו:), כל קבוע מתחלה על מחלה דמי, חס מן הקבוע לקח (חולין צה.) ושני שלקחה במקום הקציעות מחזקין לה מתחלה על מחלה (נדב יח:), ובנמצא. צמר הנמצא בשוק ולא ידעינן מאיזה פריש (כתובות טו.) ממצא בקרקע דהוי ליה מופרש מהן ולא לקחו ממקום הקציעות (נדב יח.) דמי (חולין צה.), הלך אחר הרוב. דהסתא לאו קבוע הוא (שם) הואיל והכל לפנינו לא במקום קציעות נקחם וצמר פירש על ידי אחר, וכל דפריש מרוצא פריש (כתובות טו.) ומור (נדב יח:), שתי קופות. גדולות וזכוין דגן (קטן טז:).

מוסף תוספות

א. בבור ומטמא הבתן, מוס' ר"פ. ב. [אבל כש]רגלי הבתן הוא ברה"ר וכו' הוה ספק טומאה לא לעולם קאמר אלא. מוס' תוס'. ד. דהתם שאני דחזינן דשקל ולהכי מצריכין בדיקה אבל הכא דלא חזינן דשקל לא מצריכין להו בדיקה. מוס' ר"פ. ו. וא"כ יש לנו לומר דאוליין לקולא. שם. ו. כיון שהנבילה קבועה בין השחוות. מוס' תל"ש. ז. אסור דאורייתא קאמר כגון. שם. ח. דחשבינן ליה כמו נמצא והולכים אחר הרוב. שם. ט. [ו]גבי נמצא ביד גוי לא מיירי דשקל בפנינו אלא מיירי דלא חזינן היכא שקל גוי תחילה זו. מוס' ר"פ. י. [ואי"כ] מה מועלת אותה פרישה דכל מקום שהולך הור קבוע. מוס' תל"ש. יא. משום חשיבותא דבעלי חיים. מ' היר"ן. יב. ומשו"ה פרכינן דמסתייא דנימא הכי כי לא ינייד אבל היכא דניידי ליכא לאחמורי בהו כולי האי. מ' היר"ן. ועי' מוס' ר"פ. יא. אבל הכא דהאיסור מבורר הוי ליכא למיחש למידי דוראי לא יקח מן הקבוע דהינו האיסור כיון שהוא יודע האיסור. מוס' ר"פ. יד. ואפי' בדרכבן בעי בריאי. מוס' שאק. דהתם איכא תרתי דאפי' אם נפלו תרומה לתוך חולין בטלה ברוב מדאורייתא. מוס' תל"ש. טו. לאו הכי הו"ל ספק ספיאק ספק אי דחמץ אי דמצה ואת"ל דחמץ אימא אכלתיה. שם.